

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5523/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย บัญชา จรีอภากรณ์

จำเลย

ผู้ประกัน

จำเลย

นาง นา รี อนุรักษ์ ที่ 1 กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (8)

เมื่อมีการพิดสัญญาประกันจำเลยเกิดขึ้น พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความ
ของแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินคดี หาใช่หน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลหรือนายประกันที่
จะเป็นผู้นำยึดทรัพย์ที่วางประกันไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณานายประกันยื่นคำร้องขอ
ปล่อยจำเลยชั่วคราว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตีราคาประกัน
350,000 บาท ต่อมานายประกันทั้งสองไม่ส่งตัวจำเลยมาตามกำหนด ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวหมายจับจำเลย และปรับนายประกันทั้งสองเต็มตามสัญญา
ประกัน นายประกันทั้งสองไม่ชำระค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
อัยการดำเนินการบังคับคดีต่อนายประกันทั้งสองตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ

พ.ศ. 2498 พนักงานอัยการยื่นคำร้องลงวันที่ 27 สิงหาคม 2536ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินน.ส. 3 ก. เลขที่ 1782 และ 2644 ตำบลบ้านवान อำเภอนาทวีอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งนายประกันทั้งสองนำมาวางประกันออกขายทอดตลาด กับขอให้ศาลออกหมายเรียกนายประกันทั้งสองมาสอบถามและไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวว่ามีอยู่จริงหรือไม่อยู่ ณ ที่ใดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 277และให้นายประกันทั้งสองเป็นผู้นำยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า หลักทรัพย์อยู่นอกเขตศาลต้องให้ศาลมีอำนาจดำเนินการให้ และออกหมายบังคับคดีลงวันที่ 31สิงหาคม 2536 ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของนายประกันตามสัญญาประกัน โดยให้พนักงานอัยการเป็นผู้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายประกันทั้งสองเพื่อชำระหนี้ค่าปรับตามสัญญาประกันต่อศาล

พนักงานอัยการอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

พนักงานอัยการฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของพนักงานอัยการว่า เมื่อนายประกันทั้งสองผิดสัญญาประกันที่ทำไว้ต่อศาลเป็นหน้าที่ของนายประกันทั้งสองที่จะเป็นผู้นำยึดทรัพย์สินที่วางประกันหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา119 เมื่อศาลมีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกันแล้ว ถ้าผู้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.

2498มาตรา 11(8) บัญญัติไว้ว่า "ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น" และตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ให้คำจำกัดความของคำว่า "ดำเนินคดี" ไว้ว่าหมายถึงการดำเนินการไปตามอำนาจและหน้าที่ในทางอรรถคดีของทางพนักงานอัยการ ตามกฎหมายดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า เมื่อมีการผิดสัญญาประกันจำเลยเกิดขึ้นพนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความของแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินคดี หาใช้หน้าที่ของศาล เจ้าหน้าที่ของศาลหรือนายประกันที่จะเป็นผู้นำยึดทรัพย์ที่วางประกันไม่ หน้าที่ในทางอรรถคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอย่างไร ปรากฏอยู่ในมาตรา 11(8) นั้นเองว่า ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ซึ่งหมายถึงการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีการนำยึดและจัดการอื่นใดในทางอรรถคดี เพื่อเป็นผลให้ได้เงินค่าปรับตามคำสั่งศาล ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำสั่งศาลชั้นต้นในหมายบังคับคดีที่ให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีหน้าที่นำยึดทรัพย์ที่วางประกันนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ